



COMUNE DI PUGLIANELLO

Provincia di Benevento

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del Reg. Data 25/05/2026	Oggetto: Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada GIUGNO E LUGLIO 2026
---	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **14:05**, in modalità telematica a distanza si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **On. Francesco Maria RUBANO** nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sig.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RUBANO FRANCESCO MARIA	Si	
Vice Sindaco	BARTONE GIUSEPPE	Si	
Assessore	VISCUSI ANTONIO	Si	

TOTALE PRESENTI:	3
TOTALE ASSENTI:	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Federica RAUSO**

L'adunanza è valida per la legalità di numero degli intervenuti.

Su proposta di Dott.ssa Antonella SCETTA

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 90 del 07.10.2022 ad oggetto “Approvazione disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta Comunale”, veniva adottato atto di regolamentazione delle riunioni di Giunta con modalità telematica prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;

Dato atto che la presente seduta di Giunta comunale è stata convocata con avviso informale del Sindaco e si svolge in parte in modalità telematica con apposito collegamento audio video su dispositivi elettronici (computer o telefonia mobile individuali).

In conformità alle disposizioni adottate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07.10.2022, **il Segretario Comunale dott.ssa Federica Rauso** in collegamento on-line audiovisivo tramite cellulare con **il Sindaco On. Francesco Maria Rubano, il Vice Sindaco dott. Giuseppe Bartone e l'assessore sig. Antonio Viscusi**, dopo aver verificato la qualità dell'audio e del video e la perfetta trasmissione ai componenti collegati, procede all'individuazione nominale degli stessi.

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti in numero legale per la validità della seduta, invita a deliberare sull'oggetto che viene dallo stesso illustrato previo invito ai componenti a mantenere riservata la riunione in svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 5 del 25/05/2026 allegata, formulata dal Responsabile del Servizio Vigilanza Urbana dott.ssa Antonella Scetta, avente ad oggetto: *"Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada GIUGNO E LUGLIO 2026"*;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00;

Visti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Area competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli dei presenti,

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** integralmente l'unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada GIUGNO E LUGLIO 2026"*, così come formulata dal Responsabile del Servizio Vigilanza Urbana dott.ssa Antonella Scetta, che qui si intende integralmente ripetuta;

LA GIUNTA COMUNALE

con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, nei modi e termini di legge,

DELIBERA

altresì, di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza.

OGGETTO: Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada GIUGNO E LUGLIO 2026

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada **GIUGNO E LUGLIO 2026**

PREMESSO che a norma dell'art. 204 bis del Codice della Strada è consentito proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice di Pace avverso i verbali contestati e/o notificati per violazione alle norme dello stesso codice;

ATTESO che pervengono all'Ente numerosi ricorsi avverso sanzioni amministrative per le violazioni al codice della Strada;

CONSIDERATO che la mancata costituzione in giudizio dell'Ente potrebbe comportare un minore introito a causa del mancato recupero delle somme relative alle sanzioni erogate ma, soprattutto, potrebbe comportare una condanna alle spese;

CONSIDERATO, altresì, che il conferimento di incarico ad un professionista, pur comportando di fatto una spesa per l'Ente, si rende necessario in quanto l'ufficio di polizia Municipale si trova nell'impossibilità di assicurare la presenza in loco di idoneo personale per ciascuna udienza;

DATO ATTO che Il Comune di Puglianello ha stipulato un contratto "per l'affidamento del Servizio di Gestione Amministrativa e sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della Strada elevati dal Comando di Polizia Municipale", comprensivo dell'assistenza legale con la Società ATHENA SRL CONSULENZA E SERVIZI, mandataria dell'aggiudicataria dell'affidamento;

OSSERVATO che sono pervenuti n. 9 ricorsi con prima udienza fissata nel mese di GIUGNO E LUGLIO 2026 di seguito elencati:

N.	UTENTE	VERBALE	GIUDICE	UDIENZA
1	C.G.	PREAVV.FERMO AMMIN.	GUARDIA SANFRAMONDI	10/06/2026
2	P.D.L.	733V/733/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	25/06/2026
3	G.G. SRL	501V/501/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	02/07/2026
4	C.P.A.S. COOP.SRL	414V/414/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	
5	F.P.	2107V/2107/2025	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
6	R.S.	615V/625/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
7	F.A.	693V/703/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
8	I B. SRL	46V/46/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	22/07/2026
9	T.T. SRL	1331V/1446/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	23/07/2026

RITENUTO di dover provvedere al conferimento del mandato per la costituzione in giudizio;

Acquisiti preliminarmente, con riferimento alla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile da parte dei rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di autorizzare** la costituzione in giudizio dinanzi al Giudice di pace competente avverso i ricorsi per i quali è stata notificata l'ordinanza di fissazione di udienza e comparizione delle parti, per il mese di GIUGNO E LUGLIO 2026, presentati dagli utenti e/o società di seguito indicati:

N.	UTENTE	VERBALE	GIUDICE	UDIENZA
1	C.G.	PREAVV.FERMO AMMIN.	GUARDIA SANFRAMONDI	10/06/2026
2	P.D.L.	733V/733/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	25/06/2026
3	G.G. SRL	501V/501/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	02/07/2026
4	C.P.A.S. COOP.SRL	414V/414/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	
5	F.P.	2107V/2107/2025	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
6	R.S.	615V/625/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
7	F.A.	693V/703/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	15/07/2026
8	I B. SRL	46V/46/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	22/07/2026
9	T.T. SRL	1331V/1446/2026	GUARDIA SANFRAMONDI	23/07/2026

2. **Di precisare** che il legale da incaricare per ciascun giudizio sarà individuato a cura della ATHENA SRL CONSULENZA E SERVIZI mandataria dell'aggiudicataria del servizio, come da contratto sottoscritto dalle parti;
3. **Di precisare** che il corrispettivo per l'incarico legale conferito al professionista come sopra individuato è a carico della Athena Srl Consulenza e Servizi, mandataria dell'aggiudicataria del servizio e grava sull'Ente per l'importo complessivo di euro 237,60 oltre IVA , calcolato come da art. 2 del Contratto stipulato con la Athena Srl Consulenza e Servizi e trova copertura sul competente capitolo bilancio 2026/2028, annualità 2026;
4. **Di precisare**, altresì, che il suddetto importo di Euro 237,60 oltre IVA come per legge, sarà liquidato con successivo provvedimento del responsabile del servizio di vigilanza a seguito di presentazione di regolare fattura da parte della Athena Srl Consulenza e Servizi);
5. **Di demandare** al responsabile del Servizio i conseguenti adempimenti;
6. **Di dichiarare** con successiva e separata votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla difesa in giudizio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Scetta

Il Proponente
Dott.ssa Antonella SCETTA

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorsi a sanzioni amministrative Codice della Strada GIUGNO E LUGLIO 2026

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **25/05/2026**

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Antonella SCETTA



ai sensi dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **25/05/2026**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

f.to Dott. Michele ROSELLA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to On. Francesco Maria RUBANO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

N. Reg. 481/2026

li 26/05/2026.

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Leg.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica RAUSO

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 26/05/2026 come prescritto dall'art.125 del D. Lgs n. 267/2000.

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2026

◆PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134-COMMA 4);

◇ DECORSI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (ART.134-COMMA 3);

◇SENZA CHE E' STATA COMUNICATA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO;

Dalla Residenza Municipale, li 26/05/2026

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Federica RAUSO